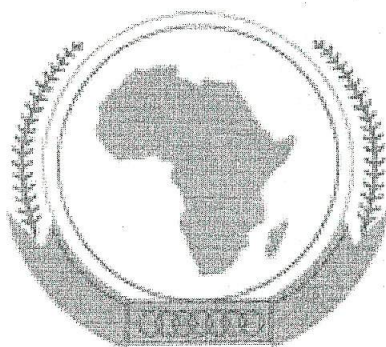




**ESTATUTOS DO CENTRO AFRICANO DE DESENVOLVIMENTO
DE MINERAIS**

PREÂMBULO

Nós, os Estados-membros da União Africana

TENDO EM CONTA a importância dos recursos minerais e de outros recursos naturais, particularmente na sua contribuição para o crescimento inclusivo e desenvolvimento sustentável, através da criação de emprego, especialmente para a juventude e a mulher, criação da riqueza e erradicação da pobreza, levando deste modo à transformação estrutural socioeconómica das economias africanas;

PROFUNDAMENTE PREOCUPADOS com o facto de os abundantes recursos minerais de África ainda não contribuírem de forma equitativa e eficaz para a melhoria das condições de vida das suas populações;

PREOCUPADOS IGUALMENTE com o aumento da concorrência e da procura de recursos minerais em bruto de África e com a imposição de condicionalismos comerciais, sendo que ambos são susceptíveis de reduzir o espaço político do continente para prosseguir o beneficiamento local, agregação de valor e industrialização com base nos recursos;

CONSCIENTES do enorme potencial que o desenvolvimento apropriado dos recursos minerais oferece para impulsionar África rumo ao desenvolvimento socioeconómico de base ampla e para a consecução da Agenda 2063 da União Africana;

RECORDANDO o compromisso assumido pelos nossos Chefes de Estado e de Governo na sua Declaração Solene, por ocasião do 50º Aniversário da OUA/UA, de apropriar-se, utilizar e desenvolver as dotações de recursos naturais e recursos minerais, por meio da agregação de valor como a base para a industrialização do continente;

RECORDANDO IGUALMENTE a Decisão AU/MIN/CAMRMRD/4(I), tomada durante a 1ª Sessão Ordinária da Conferência dos Ministros responsáveis pelo Desenvolvimento dos Recursos Minerais, realizada de 13-17 de Outubro de 2008, que exorta os Estados-membros a trabalhar em conjunto de modo a garantir que os acordos internacionais por si assinados reforcem ao invés de enfraquecer o espaço político de África para a integração do desenvolvimento dos recursos minerais nas suas economias;

RECORDANDO AINDA a Decisão Assembly/AU/Dec.175 (X)), adoptada pela Conferência da União, em Adis Abeba, Etiópia, a 31 de Janeiro de 2008, que adoptou o Plano de Acção para o Desenvolvimento Industrial Acelerado de África - Doc.EX.CL/378 (XII);

CONSCIENTES da Decisão EX.CL/Dec.471(XIV) da 14ª Sessão Ordinária do Conselho Executivo, realizado em Adis Abeba, Etiópia, em Fevereiro de 2009,



que aprovou a Visão Africana de Mineração, bem como a Decisão EX.CL/Dec.714(XXI) da 21ª Sessão Ordinária do Executivo Conselho, realizado em Adis Abeba, Etiópia, em Julho de 2012, que aprovou a Declaração de Adis Abeba sobre a Construção de um Futuro Sustentável para a Indústria Extractiva de África – Da Visão para a Acção, e apelou à criação de um Centro Africano de Desenvolvimento de Minerais;

CONVENCIDOS de que é chegada a hora do Renascimento de África, para que o continente volte a apropriar-se dos seus recursos naturais e implementar a Visão Mineral Africana, com uma gestão sã e prudente e boa governação, tendo em vista a maximização dos benefícios resultantes da exploração de recursos minerais para as presentes e futuras gerações, ao mesmo tempo que limita os impactos negativos nos domínios ambientais e macroeconómicos;

RECONHECENDO que a implementação da Visão Africana de Mineração é uma responsabilidade conjunta de actores estatais e não estatais, incluindo o sector privado, as organizações comunitárias, as instituições especializadas, os sindicatos, entre outras partes interessadas;

DECIDIDOS a aproveitar as oportunidades oferecidas pelos altos preços dos produtos de base e aumento da competição pelos recursos minerais de África históricos, de modo a mudar o paradigma de desenvolvimento do continente e passar de uma mera trajectória de dependência da extracção e exportação de matérias-primas minerais para uma de crescimento mais de transformação;

REAFIRMANDO o compromisso da implementação eficiente do Plano de Acção Visão, para o alcance dos objectivos do Desenvolvimento Industrial Acelerado de África (AIDA), Promoção do Comércio Intra-africano (BIAT), bem como da Agenda 2063 da União Africana, para a transformação da vida das populações africanas e integração de África na economia global;

INSPIRADOS pelos resultados do 1º Retiro Ministerial do Conselho Executivo, realizada em Bahir Dar, de 24 a 26 de Janeiro de 2014, que apela por uma gestão, governação e beneficiamento eficazes dos recursos africanos para efectuar a transformação, o crescimento inclusivo e a industrialização;

EXORTANDO que os Recursos Minerais devem desempenhar o seu papel transformador, a fim de contribuir para a resolução dos problemas prementes do desenvolvimento no Continente Africano;

CONSCIENTES da necessidade de cooperação nesse domínio, especialmente nos domínios da investigação, desenvolvimento e formação;

SUBLINHANDO a urgência de reforçar as capacidades dos países africanos em matéria de beneficiação do minério;



RECONHECENDO o importante papel que o Centro Africano de Desenvolvimento de Minerais irá desempenhar no apoio aos Estados-membros da União Africana com vista ao aproveitamento eficaz dos seus recursos minerais, a fim de melhorar as condições de vida das populações africanas;

APRECIANDO a iniciativa tomada pelos nossos principais parceiros, como o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e a Comissão Económica das Nações Unidas para África (CEA), para a promoção e a preparação do estabelecimento do referido centro;

ACORDARAMOS NO SEGUINTE:

Artigo 1º **Definições**

Para o propósito dos presentes Estatutos:

“Acto”	Acto Constitutivo da União Africana;
“Altos Funcionários”	Categoria de pessoal que não sejam executivos, conforme definido pelo Centro;
“Centro”	Centro Africano de Desenvolvimento de Minerais;
“CER”	as Comunidades Económicas Regionais reconhecidas pela União Africana
“Comissão”	Comissão da União Africana;
“Conferência dos Estados Partes”	o órgão supremo de tomada de decisão do Centro;
“Conferência”	Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana;
“Conselho Consultivo”	Conselho Consultivo do Centro para os Recursos Minerais;
“Conselho Executivo”	Conselho Executivo dos Ministros da União Africana;
“Continente”	Continente africano;



“Convenção Geral”	Convenção Geral sobre Privilégios e Imunidades da Organização da Unidade Africana;
“Director-Geral”	Director Executivo do Centro e Chefe do Secretariado;
“Estado Parte”	Estado Parte que ratificou ou tenha aderido ao Estatuto do Centro;
“Estado-membro”	Estado-membro da União Africana;
“Estatutos”	os Presentes Estatutos do Centro;
“Instituições Colaboradoras”	Qualquer entidade ou organização que irá cooperar com o Centro em questões de mútuo interesse;
“Instituições Filiais”	Instituições criadas no sector dos recursos minerais com a capacidade de executar funções especializadas, dando cumprimento aos objectivos do Centro;
“Instituições Subsidiárias”	Instituições que são detidas parcial ou totalmente e controladas pelo Centro para implementar actividades específicas no âmbito dos objectivos do Centro;
“Membros”	Estados Partes;
“Obrigação”	Compromisso dos Estados Partes para com o Centro;
“Operações Especiais”	Qualquer operação que é diferente das operações ordinárias;
“Organismos de Fiscalização”	Conferência dos Estados Partes e do Conselho Consultivo, que supervisiona as actividades do Centro;
“Região”	Qualquer das regiões da União Africana conforme previsto pela Resolução CM/Res.464 (XXVI) do Conselho de Ministros da Organização da Unidade Africana sobre a divisão de África em cinco (5) regiões,



	nomeadamente: África do Norte, Ocidental, Central, Oriental e Austral;
“Tribunal”	Tribunal Africano de Justiça e dos Direitos Humanos;
“UA” ou “União”	União Africana;
“UNECA”	Comissão Económica das Nações Unidas para África;
“VMA”	Visão Africana de Mineração;

Artigo 2º **Estabelecimento do Centro**

1. O Centro é criado como uma Agência Especializada da União;
2. O Centro é responsável pelo Desenvolvimento dos Recursos Minerais em África.

Artigo 3º **Objectivos**

1. O principal objectivo do Centro é coordenar e supervisionar a execução da VMA e o seu Plano de Acção para permitir que o sector dos recursos humanos desempenhe o seu papel na transformação social e económica, crescimento económico e desenvolvimento sustentável das economias africanas, em cooperação com os Estados-membros, as CER, o sector privado, as organizações da sociedade civil, incluindo a organizações de mulheres e juvenis, as instituições colaboradoras e outras partes interessadas, no sentido de:
2. Os objectivos específicos do Centro são:
 - a) assegurar políticas coerentes, bem como quadros regulamentares e jurídicos sólidos a nível nacional, harmonizados a nível regional e continental na exploração, prospecção, licenciamento, contratação, tributação, exportação, processamento e tratamento dos recursos minerais;
 - b) desenvolver uma indústria mineira diversificada e globalmente competitiva em África que contribua para o vasto crescimento económico e social, através da criação de elos económicos;
 - c) contribuir para a agenda de integração regional e a promoção do comércio intra-africano;



- d) promover a boa governação no desenvolvimento dos recursos minerais para a melhoria das comunidades locais em África;
- e) promover princípios de desenvolvimento sustentável baseados na exploração mineira que tenha em conta aspectos ambientais e sociais, que respeite os direitos humanos, a saúde e a segurança das comunidades locais e das partes interessadas; e
- f) contribuir para o Plano de Acção para Acelerar o Desenvolvimento Industrial de África (AIDA) através da promoção da beneficiação, valor acrescentado, elos industriais, investimentos responsáveis, inovação e diversificação.

Artigo 4º **Funções do Centro**

Compete ao Centro:

1. Apoiar os Estados-membros na formação, harmonização e implementação de políticas coerentes, regimes legais e fiscais orientadas para o desenvolvimento do sector mineiro; e execução de políticas.
2. Apoiar a aceleração das actividades de mapeamento e exploração regionais para melhorar os sistemas de informação geológica e de gestão de dados geográficos no continente.
3. facilitar e apoiar o desenvolvimento dos recursos humanos e a formação de habilidades, em conformidade com o Plano de Acção da VMA:
 - a) facilitar e realizar pesquisas e o desenvolvimento, bem como a criação de redes de conhecimento e nichos, envolvendo o mundo académico, o sector privado, governos, grupos de reflexão e outros intervenientes;
 - b) encorajar a criação das associações industriais/profissionais, Câmaras de Exploração Mineira, conselhos sectoriais e o conjunto de incubadoras/ tecnologias;
 - c) promover os processos de aprendizagem através do estabelecimento de uma massa crítica de actores industriais que partilham a informação e as melhores práticas, colaboram e competem para a melhoria da competitividade;
 - d) promover a beneficiação local e o valor acrescentado para a produção local dos bens de consumo e industriais;



- e) encorajar e apoiar a Exploração Mineira Artesanal e de Pequena Escala e as empresas de média escala para a integração na cadeia de valor regional e global;
- f) aproveitar o potencial das Parcerias Público-Privadas para apoiar as infra-estruturas e o desenvolvimento de capacidades;
- g) promover acções de sensibilização e comunicação com vista a reforçar o acesso à informação e ao conhecimento por forma a melhorar a tomada de decisões de forma consciente;
- h) promover e aplicar a ciência, a tecnologia e a inovação na sensibilização pública;
- i) promover o desenvolvimento do sector mineiro favorável ao ambiente, socialmente responsável e que tenha em conta o género e beneficie todas as comunidades; e
- j) realizar quaisquer outras funções que permitam a concretização dos objectivos do Centro conforme aprovação da Conferência dos Estados Partes.

Artigo 5º **Adesão**

1. A adesão como membro do Centro está aberta a todos os Estados-membros da União Africana que tenham assinado e ratificado ou aderido ao Estatuto.
2. Os Membros Fundadores do Centro são todos os Membros que assinaram e ratificaram os Estatutos antes da sua entrada em vigor.

Artigo 6º **Capacidade Jurídica**

Para o cumprimento dos seus objectivos o Centro deve, em particular, ter a capacidade de:

- a) Celebrar acordos;
- b) Adquirir e alienar bens móveis e imóveis; e
- c) Instituir procedimentos legais.



Artigo 7º
Privilégios e Imunidades

O Centro, os seus representantes e funcionários gozam, no território de cada Estado-membro, de privilégio e imunidades estipulados na Convenção Geral e no Protocolo Adicional, e das facilidades e cortesias, conforme forem necessárias, para o exercício das suas funções.

Artigo 8º
Sede

A sede do Centro está situada num local determinado pela Conferência dos Estados Partes, com base nos Critérios de Acolhimento dos Órgãos da UA.

Artigo 9º
Órgãos do Centro

O Centro deve ter os seguintes órgãos:

- a) A Conferência dos Estados Partes;
- b) O Conselho Consultivo para os Recursos Minerais; e
- c) O Secretariado.

Artigo 10º
A Conferência dos Estados Partes

1. Os Estados Partes são representados pelos Ministros responsáveis pelo Desenvolvimento dos Recursos Minerais ou pelos seus representantes devidamente autorizados.
2. Os Estados Partes devem, ao nomear um representante à Conferência dos Estados Partes, ter a devida atenção à sua capacidade administrativa e perfil em matéria de desenvolvimento e políticas minerais.
3. Participarão na Conferência dos Estados Parte:
 - a) o Comissário da UA para o Comércio e Indústria;
 - b) o Presidente do Conselho Consultivo, e
 - c) o Director-geral do Centro.
4. A Conferência dos Estados Partes reúne:
 - a) em Sessão Ordinária pelo menos uma vez de dois em dois anos; e



- b) em Sessão Extraordinária a pedido do Presidente da Conferência dos Estados Partes ou a pedido de qualquer Estado Parte, e mediante aprovação de dois terços de todos os Estados Partes.
- 5. A Conferência dos Estados Partes elege a Mesa, sendo essa composta por um Presidente, dois Vice-presidentes e um relator entre os representantes das Partes, tendo em consideração o princípio de rotação geográfica.
- 6. Os membros da Mesa são eleitos para um mandato de dois anos, renováveis uma vez.
- 7. O quórum da Conferência dos Estados Partes é constituído pela maioria de dois terços dos membros do Centro.
- 8. As decisões da Conferência dos Estados Partes são tomadas por uma maioria de dois terços dos Estados Partes presentes que tenham o direito de voto.
- 9. A Conferência dos Estados Partes tem o direito de convidar os Estados-membros e as partes interessadas na qualidade de observadores a comparecer nas suas reuniões, sem direito de voto.

Artigo 11º

Funções da Conferência dos Estados Partes

Compete à Conferência dos Estados Partes:

- a) elaborar políticas de orientação mediante resoluções e recomendações;
- b) adoptar o seu Regulamento Interno;
- c) definir o critério e a tabela das contribuições referente a quotas atribuídas aos membros;
- d) nomear e exonerar o Director-geral do Centro;
- e) nomear auditores externos e tomar decisões a respeito do seu mandato e da remuneração;
- f) nomear e demitir por justa causa os Membros do Conselho Consultivo;
- g) dissolver o Conselho Consultivo, caso seja necessário;



- h) decidir sobre a necessidade de criação ou causar para que se crie, dissolução ou causar que se dissolva qualquer instituição Subsidiária conforme previsto no Artigo 15 dos presentes estatutos;
- i) decidir a respeito da localização de qualquer Subsidiária do Centro a ser estabelecida;
- j) decidir sobre um mecanismo de financiamento sustentável bem como decidir e priorizar as actividades do Centro relativas à questões essenciais que afectam o desenvolvimento de recursos minerais em diferentes partes do continente.

Artigo 12º
Conselho Consultivo para os Recursos Minerais

1. O Conselho Consultivo é composto pelos seguintes elementos:
 - a) Director de Comércio e Indústria da UA;
 - b) Representantes do Membro da Mesa do Comité Técnico Especializado da UA sobre o Comércio, Indústria e Recursos Minerais;
 - c) Um Representante de cada CER;
 - d) Representantes das Instituições Colaboradoras;
 - e) Director-geral do Centro; e
 - f) um perito na Área de Desenvolvimento dos Recursos Minerais, nomeado pela Conferência dos Estados Partes.
2. Os membros do Conselho Consultivo devem ter uma experiência profissional relevante no domínio do desenvolvimento dos recursos minerais e participar activamente no desempenho das actividades do Centro.
3. Os Membros do Conselho Consultivo, excepto o Director-geral e o Director de Comércio e Indústria da UA, devem ser nomeados para um mandato de dois anos, renováveis apenas uma vez para igual período.
4. Os Membros do Conselho Consultivo devem prestar serviço nas suas capacidades individuais, em regime de tempo parcial, como Representantes do Centro.
5. O Conselho Consultivo reúne-se:



- a) duas vezes por ano em sessões ordinárias, uma das quais deve preceder imediatamente a Conferência dos Estados Partes;
 - b) tantas vezes quantas necessárias em sessão extraordinária, a pedido do Presidente do Conselho Consultivo ou, doutro modo, a pedido do Secretariado sujeito a disponibilidade de recursos; e
 - c) na sede do centro do Centro, salvo quando determinado o contrário pela Conferência dos Estados Partes.
6. O quórum para as reuniões do Conselho Consultivo deve ser de dois terços dos membros do Conselho.
7. As decisões do Conselho Consultivo são tomadas por consenso, na falta do qual, as decisões podem ser tomadas uma maioria de dois terços dos membros do Conselho Consultivo.
8. O Conselho elege anualmente um Presidente dentre os seus membros, o Presidente, o Vice-presidente e o Relator com base no regime de rotatividade regional.
9. Qualquer Estado-membro pode participar, na reunião do Conselho Consultivo sem direito a voto, na apreciação pelo Conselho Consultivo de qualquer questão que afecta o referido Estado-membro, mas sem direito a voto sobre a questão.
10. Os Membros do Conselho Consultivo não são remunerados, porém podem ser reembolsados por quaisquer custos incorridos como resultado de sua participação nas reuniões do Conselho.
11. Enquanto se aguarda a entrada em vigor dos presentes Estatutos, o Presidente da Comissão da UA deve nomear os membros do Conselho Consultivo para assumir as funções do Conselho Consultivo. Os referidos membros nomeados pelo Presidente da Comissão da UA devem desempenhar funções apenas a título provisório.

Artigo 13º

Funções do Conselho Consultivo para os Recursos Minerais

As funções do Conselho Consultivo são:

- a) Elaborar o seu regulamento interno e submeter à Conferência dos Estados Partes para aprovação;
- b) Convocar as sessões ordinárias e extraordinárias da Conferência dos Estados Partes, sujeito a disposições relevantes do Artigo 10.º e determinar a agenda provisória;



- c) Garantir a implementação do programa de trabalho e outras resoluções da Conferência dos Estados Partes;
- d) Supervisionar e coordenar as actividades do Secretariado, dos comités e grupos de trabalho;
- e) Auxiliar os Estados Partes na implementação das resoluções, directivas e decisões da Conferência dos Estados Partes, no exercício das suas funções e no cumprimento das obrigações que lhe forem atribuídas ao abrigo dos presentes Estatutos;
- f) Submeter à Conferência dos Estados Partes nomeações para o Director-geral, de acordo com as orientações fixadas pela Conferência dos Estados Partes;
- g) Supervisionar o Director-geral na administração e gestão financeira do Secretariado;
- h) Submeter relatórios periódicos das suas actividades à Conferência dos Estados Partes; e
- i) Exercer quaisquer outras funções que venham a ser atribuídas pela Conferência dos Estados Partes.

Artigo 14º **Secretariado**

1. O Secretariado deve ser dirigido por um Director-geral que é assistido pela equipa necessária e competente para o bom funcionamento do Centro.
2. A Conferência dos Estados Partes, sob recomendação do Conselho Consultivo, nomeia o Director-geral.
3. Na nomeação do Director-geral e outros funcionários, ter-se-á em consideração a competência, as qualificações, a experiência, alta integridade e distribuição geográfica dos postos.
4. O Director-geral deverá exercer o cargo durante um mandato de quatro (4) anos renovável apenas uma vez.
5. Compete ao Director-geral:
 - a) seguir de perto e assegurar a implementação das resoluções, directivas e decisões da Conferência dos Estados Partes e do Conselho Consultivo, em conformidade com as regras e regulamentos do Centro;



- b) representar o Centro e defender os seus interesses sob a orientação e aprovação do Conselho Consultivo e a Conferência dos Estados Partes;
- c) promover o desenvolvimento dos programas, projectos e iniciativas do Centro;
- d) elaborar e submeter propostas relativas aos programas de trabalho, planos de negócio, objectivos estratégicos, projectos, actividades e orçamentos do Centro e assegurar a sua implementação;
- e) fiscalizar a gestão administrativa e financeira do Centro, procedendo a uma gestão adequada dos recursos orçamentais e financeiros, incluindo recolha das receitas aprovadas de várias fontes;
- f) elaborar relatórios financeiros e orçamentos a apresentar na Conferência dos Estados Partes para aprovação, mediante recomendação do Conselho Consultivo, nos termos dos regulamentos do Centro;
- g) apresentar relatórios sobre as actividades do Centro à Conferência dos Estados Partes e ao Conselho Consultivo;
- h) nomear os funcionários e rescindir os seus contratos de nomeações, nos termos das Regras e Regulamentos do Centro;
- i) elaborar e prestar assistência a reuniões da Conferência dos Estados Partes, do Conselho Consultivo e Comitês do Centro;
- j) organizar reuniões e levar a cabo estudos conforme necessário, e manter todos os registos pertinentes sobre os mesmos;
- k) submeter à Conferência dos Estados Partes e ao Conselho Consultivo relatórios anuais sobre as operações do Centro;
- l) guardar o selo, os documentos, os arquivos e outros dados relativos ao ou pertinentes para o trabalho do Centro;
- m) formular recomendações para melhorar a eficácia operacional da Centro.



Artigo 15º
Instituições Subsidiárias ou Filiadas do Centro

Deverão haver instituições subsidiárias ou filiais do Centro conforme decisão da Conferência dos Estados Partes com vista à execução das funções do Centro.

Artigo 16º
Cooperação com outras organizações

O Centro deve trabalhar em estreita cooperação com os diferentes Órgãos da UA, das CER, das organizações nacionais, incluindo Ministérios, universidades, institutos de investigação e de formação industrial, organismos de decisão política e do desenvolvimento da indústria mineira, bem como o sector privado, as organizações da sociedade civil e outras agências internacionais.

Artigo 17º
Recursos financeiros do Centro

1. O orçamento regular do Centro deverá ser financiado pelas contribuições dos Estados Partes de acordo com a tabela de contribuições determinada pela Conferência dos Estados Parte.
2. Os orçamentos suplementares do Centro deverão ser aprovados e disponibilizados sempre que necessário para atender despesas extraordinárias e ou especiais do Centro. A Conferência dos Estados Partes determinará as contribuições dos Estados Partes para esses orçamentos especiais do Centro.
3. Além disso, o Centro pode receber empréstimos, doações e receitas para as suas actividades tal como aprovado pelo Conselho Consultivo.

Artigo 18º
Despesas

1. O Secretariado pode incorrer em despesas para fins administrativos, de funcionamento e de investimento de acordo com o Programa de Trabalho aprovado, Orçamento e Regulamento Financeiro do Centro tal como adoptado pela Conferência dos Estados Parte.
2. As despesas incorridas pelos representantes dos Estados Partes ao participarem das reuniões da Conferência dos Estados Partes devem ser assumidas pelos seus respectivos Governos.
3. As despesas incorridas pelos Membros do Conselho Consultivo no exercício das suas funções oficiais para o Centro deverão ser assumidas pelo Centro.



Artigo 19º **Sanções**

1. Qualquer Estado Parte que não honrar as suas obrigações financeiras para com o Centro por um período de dois (2) anos ou mais perderá, enquanto se mantiverem as contribuições em atraso, o direito de voto na Conferência dos Estados Partes ou não poderá apresentar candidaturas para nenhum cargo eleito ou outro cargo no Centro.
2. Qualquer violação de qualquer das disposições desse Estatuto por um Estado Parte resultará em sanções tal como poderá ser determinado pela Conferência dos Estados Parte.

Artigo 20º **Resolução de Litígios**

1. Qualquer litígio que surja entre os Estados Partes no que diz respeito à interpretação, aplicação e execução dos presentes Estatutos serão resolvidos por acordo mútuo entre os Estados concernentes, incluindo por meio de negociações, mediação, conciliação ou outros meios pacíficos.
2. Em caso de fracasso das partes na resolução do litígio tal como previsto nos termos do parágrafo (1) do Artigo 20º, as Partes do litígio poderão, por acordo mútuo, remeter o litígio para:
 - a) o Tribunal Africano de Justiça e Direitos Humanos e dos Povos, quando aplicável; ou
 - b) para um Tribunal de Arbitragem composto por três (3) árbitros:
 - (i) As partes em litígio devem designar dois (2) membros para o Painel de Árbitros;
 - (ii) O Presidente da Comissão deverá nomear o Presidente do Painel de Árbitros.
3. A decisão do Painel de Árbitros é vinculativa.

Artigo 21º **Divulgação dos Estatutos**

Os Estados Partes devem tomar todas as medidas adequadas para garantir a mais vasta divulgação possível dos presentes Estatutos, de acordo com as disposições e procedimentos relevantes das suas respectivas constituições.



Artigo 22º
Disposições Cautelares

1. Nenhuma disposição dos presentes Estatutos será interpretada como medidas que violam os princípios e valores contidos noutros instrumentos relevantes para a promoção do Desenvolvimento de Minerais em África.
2. Nenhuma das disposições da presente Carta será interpretada como impedimento a que uma Parte tome qualquer medida compatível com as disposições da Carta das Nações Unidas ou qualquer outro instrumento internacional e é limitada às exigências da situação que considere necessária para a sua segurança externa ou interna.

Artigo 23º
Assinatura, Ratificação e Adesão

1. Os presentes Estatutos deverão estar abertos à assinatura e ratificação ou adesão de qualquer Estado-membro da União.
2. O instrumento de ratificação ou adesão aos presentes Estatutos deverá ser depositado junto do Presidente da Comissão, a quem compete informar os Estados-membros sobre o depósito dos instrumentos de ratificação ou adesão.

Artigo 24º
Entrada em vigor

1. Os presentes Estatutos entraram em vigor trinta (30) dias após o depósito do décimo quinto (15º) instrumento de ratificação.
2. O Presidente da Comissão deverá informar a todos os Estados-membros sobre a entrada em vigor dos presentes Estatutos.
3. Para qualquer Estado-membro que adira aos presentes Estatutos, esta deverá entrar em vigor em relação a esse Estado, à data do depósito do seu instrumento de adesão.

Artigo 25º
Reservas

1. Um Estado Parte pode, no momento da ratificação ou adesão aos presentes Estatutos, apresentar uma reserva, por escrito, em relação a qualquer das disposições dos presentes Estatutos. As reservas não podem ser incompatíveis com o objecto e finalidade dos presentes Estatutos.



2. Salvo disposição em contrário, a reserva pode ser retirada a qualquer momento.
3. A retirada de uma reserva deve ser apresentada, por escrito, ao Presidente da Comissão, que deverá notificar os demais Estados Partes sobre a retirada.

Artigo 26º **Depositário**

Os Estatutos deverão ser depositados junto do Presidente da Comissão, que deverá enviar uma cópia autenticada dos Estatutos ao Governo de cada Estado signatário e informar os Estados-membros sobre a data de depósito dos instrumentos de ratificação ou adesão.

Artigo 27º **Registo**

O Presidente da Comissão, após a entrada em vigor dos presentes Estatutos, deverá registá-los junto do Secretário-geral das Nações Unidas, em conformidade com o Artigo 102º da Carta das Nações Unidas.

Artigo 28º **Renúncia**

1. Decorridos três anos a partir da data em que os presentes Estatutos tenham entrado em vigor, um Estado Parte pode renunciar aos Estatutos, mediante notificação por escrito ao Depositário.
2. A renúncia terá efeito um ano após a recepção da notificação pelo Depositário, ou qualquer outra data posterior que tenha sido especificada na notificação.
3. A renúncia não prejudica qualquer obrigação antes da revogação do Estado Parte que pretenda retirar-se.

Artigo 29º **Emendas e Revisão**

1. Qualquer Estado-membro pode apresentar propostas de emenda ou revisão dos presentes Estatutos. Essas propostas serão adoptadas durante a Conferência dos Estados Partes.
2. As propostas de emenda ou de revisão são apresentadas ao Presidente da Comissão, que deverá transmitir as referidas propostas à Conferência



dos Estados Parte, pelo menos, seis meses antes da reunião em que serão apreciadas para adopção;

3. A Conferência dos Estados Parte, mediante recomendação da Comissão, deverá analisar essas propostas no prazo de um ano a partir da data da recepção das referidas propostas.
4. As emendas ou revisões deverão ser adoptadas pela Conferência dos Estados Partes por consenso ou, na sua falta, por uma maioria de dois terços.
5. A emenda ou revisão deverá entrar em vigor trinta (30) dias após a adopção pela Conferência dos Estados Partes.

Artigo 30º **Textos Autênticos**

Os presentes Estatutos foram redigidos em quatro (4) textos originais, nas línguas Árabe, Inglês, Francês e Português, todos os quatros (4) textos fazem igualmente fé.

Artigo 31º **Línguas de Trabalho**

As línguas de trabalho do Centro são as mesmas da União Africana.

EM FÉ DO QUE, os Chefes de Estado e de Governo da União Africana adoptaram os presentes Estatutos.

**ADPTADOS PELA VIGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA
CONFERÊNCIA, REALIZADA EM ADIS ABABA, ETIÓPIA**

31 DE JANEIRO DE 2016

